P U T U S A N
Nomor 1713/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fikri Ramadhani Alias Fikri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Negara Lingkungan 10 Gg. Inpres Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1713/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1713/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Ramadhani Alias Fikri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fikri Ramadhani Alias Fikri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet/sekop uamg salah satu ujungnya diruncingkan;
   - Uang tunai berjumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
   - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Putih;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa Fikri Ramadhani Alias Fikri pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jl. Negara Lingkungan 10 Gg. Inpres Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Aiptu Defi Aldi, saksi Bripka Johansyah Putra, S.H., saksi Aipda J. Pelawi, saksi Aipda Polman Siagian yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang berada di Jln Negara Lingkungan 10 Gg Inpres Kel. Besar Kec. Medan Labuhan sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi menyusun rencana dan kemudian saksi Bripka Johansyah berpura-pura menjadi pembeli Narkotika jenis sabu dan sementara saksi Aiptu Defi Aldi, saksi Aipda J. Pelawi, saksi Aipda Polman Siagian menunggu di tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian saksi Aiptu Defi Aldi, saksi Aipda J. Pelawi, saksi Aipda Polman Siagian langsung mendatangi rumah kosong yang dicurigai tersebut dan saat itu saksi Bripka Johansyah menangkap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan dari dalam kantung celana yang dipergunakan Terdakwa tepatnya di dalam kantung depan sebelah kanan celana Terdakwa, uang tunai berjumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO putih ditemukan dalam genggaman tangan kiri Terdakwa. Ketika di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Evan (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di sekitar tempat Terdakwa ditangkap tersebut, dimama Narkotika jenis Sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut diperjualbelikan oleh Terdakwa yang apabila terjualkan seluruhnya maka Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan kepada Evan (DPO) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjadi penjual Narkotika jenis Sabu selama 1 (satu) bulan lamanya. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 140/VI/POL-10009/2023 tanggal 24 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE NIK P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Fikri Ramadhani Alias Fikri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB: 4018/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Yudiatnis, ST. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Fikri Ramadhani Alias Fikri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa Terdakwa Fikri Ramadhani Alias Fikri pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jl. Negara Lingkungan 10 Gg. Inpres Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Aiptu Defi Aldi, saksi Bripka Johansyah Putra, S.H., saksi Aipda J. Pelawi, saksi Aipda Polman Siagian yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong yang berada di Jln Negara Lingkungan 10 Gg Inpres Kel. Besar Kec. Medan Labuhan sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi menyusun rencana dan kemudian saksi Bripka Johansyah berpura-pura menjadi pembeli Narkotika jenis sabu dan sementara saksi Aiptu Defi Aldi, saksi Aipda J. Pelawi, saksi Aipda Polman Siagian menunggu di tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian saksi Aiptu Defi Aldi, saksi Aipda J. Pelawi, saksi Aipda Polman Siagian langsung mendatangi rumah kosong yang dicurigai tersebut dan saat itu saksi Bripka Johansyah menangkap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan dari dalam kantung celana yang dipergunakan Terdakwa tepatnya di dalam kantung depan sebelah kanan celana Terdakwa, uang tunai berjumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ditemukan di genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO putih ditemukan dalam genggaman tangan kiri Terdakwa. Ketika di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Evan (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di sekitar tempat Terdakwa ditangkap tersebut, dimama Narkotika jenis Sabu tersebut diperjualbelikan oleh Terdakwa yang apabila terjualkan seluruhnya maka Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan kepada Evan (DPO) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjadi penjual Narkotika jenis Sabu selama 1 (satu) bulan lamanya. Bahwa Terdakwa dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 140/VI/POL-10009/2023 tanggal 24 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika SE NIK P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Fikri Ramadhani Alias Fikri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB: 4018/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Yudiatnis, ST. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Fikri Ramadhani Alias Fikri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Polman Siagian, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Negara Lingkungan 10 Gg. Inpres Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;

- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong yang berada di Jln Negara Lingkungan 10 Gg. Inpres sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pun pergi menuju lokasi;
- Bahwa setelah berada dilokasi saksi dan rekannya langsung mendatangi rumah kosong yang dicurigai tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan dari dalam kantung celana yang dipergunakan Terdakwa, uang tunai berjumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dari genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO putih;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Evan (DPO) dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut akan disetorkan kepada Evan (DPO) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Defi Aldi, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Negara Lingkungan 10 Gg. Inpres Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah kosong yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berada di Jln Negara Lingkungan 10 Gg. Inpres sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pun pergi menuju lokasi;

- Bahwa setelah berada dilokasi saksi dan rekannya langsung mendatangi rumah kosong yang dicurigai tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan dari dalam kantung celana yang dipergunakan Terdakwa, uang tunai berjumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dari genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO putih;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Evan (DPO) dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut akan disetorkan kepada Evan (DPO) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Negara Lingkungan 10 Gg. Inpres Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada disebuah rumah kosong yang terletak di Jl. Negara Lingkungan 10 Gg. Inpres sambil berjualan sabu, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan dari dalam kantung celana yang dipergunakan Terdakwa, uang tunai berjumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dari genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO putih;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Evan dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut akan disetorkan kepada Evan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Uang tunai berjumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB: 4018/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Yudiatnis, ST. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Fikri Ramadhani Alias Fikri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Negara Lingkungan 10 Gg. Inpres Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada disebuah rumah kosong yang terletak di Jl. Negara Lingkungan 10 Gg. Inpres sambil berjualan sabu, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan dari dalam kantung celana yang dipergunakan Terdakwa, uang tunai berjumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dari genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO putih;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Evan (DPO) dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut akan disetorkan kepada Evan (DPO) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Fikri Ramadhani Alias Fikri yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Negara Lingkungan 10 Gg. Inpres Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa sedang berada disebuah rumah kosong yang terletak di Jl. Negara Lingkungan 10 Gg. Inpres sambil berjualan sabu, tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan dari dalam kantung celana yang dipergunakan Terdakwa, uang tunai berjumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dari genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO putih;

Menimbang, bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Evan (DPO) dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut akan disetorkan kepada Evan (DPO) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB: 4018/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Yudiatnis, ST. 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Fikri Ramadhani Alias Fikri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putih dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima enam) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima puluh enam), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Putih, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai berjumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Ramadhani Alias Fikri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) kotak rokok merek Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam), 2 (dua) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet/sekop yang salah satu ujungnya diruncingkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp160.000,00. (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Phillip M. Soentpiet, S.H.	Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.
Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)